

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR  
CVM nº RJ2014/2314

**Acusado:** José Gustavo de Souza Costa.

**Ementa:** Não divulgação de fato relevante e divulgação intempestiva de fato relevante. Multas.

**Decisão:** Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/76, c.c. o inciso I do §1º do mesmo artigo, decidiu:

1. Por maioria de votos, aplicar ao acusado **José Gustavo de Souza Costa**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A., a **pena de multa pecuniária no valor de R\$ 200.000,00**, por não divulgar fato relevante acerca da existência de tratativas para a potencial alienação dos projetos de mineração Cañaverale e Papayal, em face da oscilação atípica registrada na cotação das ações emitidas pela CCX em 14.08.13, em infração ao art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02, combinado com o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76; e
2. Por unanimidade, aplicar ao acusado **José Gustavo de Souza Costa**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A., a pena de **multa pecuniária no valor de R\$ 400.000,00**, por não divulgar tempestivamente fato relevante acerca das negociações substanciais sobre a venda dos projetos de mineração Cañaverale e Papayal, mesmo após a comunicação realizada pela BM&FBOVESPA quanto às oscilações atípicas na cotação e na quantidade negociada das ações da CCX durante o dia 13.09.13, o que configura infração ao art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02 e ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes o acusado e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares Borba, Relator, Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015.

Gustavo Tavares Borba  
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira  
Presidente da Sessão de Julgamento

## **PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/2314**

**Acusado:** José Gustavo de Souza Costa

**Assunto:** Ausência de divulgação e divulgação intempestiva de Fatos Relevantes (parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM n.º 358/02, c/c o art. 157, §4º, da Lei n.º 6.404/76).

**Relator:** Diretor Gustavo Tavares Borba

### **Relatório**

#### **I. Do Objeto**

1. Trata-se de Termo de Acusação ("Acusação") elaborado, em 26.02.14, pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP"), em face de José Gustavo de Souza Costa, Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A. ("CCX" ou "Companhia"), em razão da publicação intempestiva e não publicação de fatos relevantes, em infração às disposições contidas na Instrução CVM n.º 358/02 e na Lei n.º 6.404/76 (fls. 68 a 84).

#### **II. Da Origem**

2. O presente processo originou-se de análise efetuada pela SEP, no âmbito do Processo CVM nº RJ2013/10088, sobre as informações relativas à alienação de ativos da CCX divulgadas em 14/08/2013 e em 13/09/2013.

#### **III. Dos Fatos**

3. Em 14/08/2013, a Companhia enviou comunicado ao mercado (fl.3), via Sistema IPE, informando que estava em tratativas para a potencial alienação dos projetos de mineração a céu aberto Cañaverales e Papayal ("Projetos") e que não haveria, até aquele momento, qualquer contrato ou acordo vinculante assinado.

4. Em 21/08/2013, a Gerência de Acompanhamento de Empresas 2 - GEA-2 encaminhou ofício<sup>1</sup>, endereçado à CCX, arguindo o motivo pelo qual a Companhia entendeu que a comunicação anterior não se tratava de fato relevante.

5. Em resposta, a CCX repetiu o informado no comunicado ao mercado, argumentando não existir qualquer definição ou indicação sobre a certeza da conclusão da referida operação. Disse entender também que a divulgação por meio de fato relevante *"poderia criar uma excessiva expectativa e especulação e, com isso, considerável insegurança, construída injustificadamente sobre fato não consumado como se já certo fosse"*.

6. Ainda em 21.08.2013, em virtude de oscilações verificadas na cotação das ações de emissão da CCX entre os dias 8 e 21 de agosto, a BM&FBOVESPA enviou ofício<sup>2</sup> (fl.7) à Companhia, questionando a existência de fatos que pudessem justificar tal movimentação. A Companhia respondeu afirmando que não tinha ciência de atos ou fatos relevantes que pudessem justificar a movimentação atípica das ações.

7. Em 13.09.2013, a BM&FBOVESPA identificou nova oscilação atípica com as ações de emissão da CCX e enviou novo Ofício<sup>3</sup> (fl.10) à Companhia para manifestação sobre possível fato que justificasse tal situação.

8. Às 21h7min do mesmo dia, a Companhia divulgou fato relevante, informando a celebração de Memorando de Entendimentos ("ME") com a empresa T., comprometendo-se a celebrar acordos definitivos referentes à venda dos Projetos pelo valor aproximado de US\$ 75 milhões dentro das semanas seguintes.

9. Em esclarecimentos ao ofício da BM&FBOVESPA, a Companhia argumentou que (i) já havia divulgado o comunicado ao mercado de 14/08/2013 tratando sobre o assunto; (ii) somente em reunião realizada em Bogotá em 13/09/2013, às 18 horas (horário de Brasília), houve a decisão de celebração dos ME, seguida pela divulgação de fato relevante; e (iii) desconhecia outros eventos que poderiam ter ocasionado as oscilações registradas com as ações de sua emissão (fl.11).

10. Em 08/10/2013 a SEP concluiu, por meio de Relatório de Análise (fls. 13-21), ter identificado possível afronta aos artigos 3º e 6º, parágrafo único<sup>4</sup>, da Instrução CVM 358/02 e ao art. 157, §4º, da Lei 6.404/76<sup>5</sup>.

#### **IV. Do Termo de Acusação**

11. Em 25/02/2014, a SEP, entendendo estar de posse de elementos suficientes de autoria e materialidade, apresentou Termo de Acusação em face de José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de Diretor-Presidente e de Relação com Investidores da CCX.

12. Com relação ao comunicado ao mercado divulgado às 20h34min do dia 14/08/2013, a Acusação entendeu que ele deveria ter sido divulgado como fato relevante ainda durante o horário de negociação, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02, em virtude de oscilação atípica de 16,5% no preço das ações (fl. 33).

13. A relevância da informação seria justificada: a) pela existência de rumores acerca da venda de ativos da Companhia desde julho de 2013 (fls. 58-60)<sup>6</sup>; b) pelo valor dos projetos (US\$ 75 milhões) que representariam 55% da capitalização de mercado da CCX à época; c) porque a precificação desses ativos seria importante por servir de base para avaliar os demais ativos da Companhia; d) porque até aquela data não existiria indicativo sobre a intenção de venda de ativos por parte da CCX; e e) porque a não existência de contrato ou acordo vinculante não seria determinante para a caracterização de fato relevante, mas sim a capacidade de a informação influenciar de forma ponderável na cotação das ações ou na decisão dos investidores de comprá-las, vendê-las ou mantê-las (art. 2º, I e II, da Instrução CVM nº 358/02).

14. Por fim, a SEP entendeu que atribuir o grau de relevância de forma correta à informação reportada seria salutar para o mercado e que, se conveniente, a Companhia

poderia ter feito todas as ressalvas que julgasse necessárias no fato relevante (ausência de acordos vinculantes, incertezas de concretização dos negócios, etc.), a fim de evitar qualquer interpretação equivocada.

15. Oscilação do preço das ações ordinárias de emissão da CCX no período:

| <b>Dia</b> | <b>Oscilação</b> | <b>Volume<br/>(em R\$<br/>milhões)</b> |
|------------|------------------|----------------------------------------|
| 26/06/2013 | +18,3%           | R\$65,690                              |
| 22/07/2013 | +8,6%            | R\$40,710                              |
| 14/08/2013 | +16,5%           | R\$5,437                               |
| 20/08/2013 | +29,3%           | R\$29,729                              |
| 21/08/2013 | +25%             | R\$41,103                              |

16. Sobre a divulgação do fato relevante de 13/09/2013, a SEP entendeu que a empresa compradora teria manifestado, de forma mais concreta, interesse em adquirir os dois projetos de mineração em 29/08/2013. Entre 5 e 12 de setembro, as empresas teriam iniciado as negociações sobre os termos do memorando de entendimento e aspectos contratuais, o que demonstraria a fase avançada em que se encontravam as negociações e um firme propósito de viabilizar a compra.

17. Ainda para a Acusação, a discussão de um ME não poderia ser considerada um fato abrangido no comunicado ao mercado divulgado em 14/08/2013, razão pela qual seria necessária nova atualização ao mercado sobre o estágio das conversas.

18. Para a SEP, a divulgação deste fato relevante seria intempestiva por que: a) um fato relevante pode ser interpretado como uma sucessão de fatos relevantes que culminaram na conclusão de uma transação<sup>7</sup> (fl.12); b) a BM&FBOVESPA teria enviado ofício à Companhia às 15h27min daquele dia, mas o fato relevante teria sido divulgado apenas às 21h27min; e c) haveria indícios de vazamento de informações devido à existência de notícias na mídia e de comentários inseridos na rede social "Twitter" a respeito da confirmação da venda dos dois projetos de mineração (fls. 61-66)<sup>8</sup>.

19. Em 16/12/2013, foi enviado ao DRI da Companhia à época, Sr. Gelson Batista, ofício por parte da SEP solicitando: (i) atas de reuniões; (ii) cópias de mensagens eletrônicas; e (iii) data em que administradores tomaram conhecimento das negociações; todas relacionadas à operações de venda dos ativos da Companhia (fl. 36). A Companhia respondeu ao ofício, mas não enviou as cópias das mensagens eletrônicas trocadas com potenciais interessados na operação, tampouco cópias de atas de reuniões.

20. Considerando a posição do Sr. José Gustavo de Souza Costa como Diretor de Relações com Investidores e, portanto, responsável pelo acompanhamento e identificação de oscilações atípicas na cotação e na quantidade negociada dos valores mobiliários da CCX, bem como sua participação nas negociações dos termos do ME, teria restado comprovada sua responsabilidade no descumprimento:

- i) ao parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, c/c o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, pela falta de divulgação de fato relevante acerca da existência de tratativas para potencial alienação dos projetos de mineração de Cañaverales e Papayal, em face da oscilação atípica registrada na cotação das

ações emitidas pela CCX no dia 14/08/2013, agravada pela entrega intempestiva ao Sistema IPE e por meio de comunicado ao mercado; e

ii) ao parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, c/c o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, pela ausência de divulgação imediata do fato relevante a respeito da ultimação dos termos do memorando de entendimentos relativo a venda dos projetos de mineração, tendo em conta a verificação de oscilações atípicas na cotação e na quantidade das ações emitidas pela CCX durante o dia 13/09/2013, bem como o vazamento, na imprensa e nas redes sociais, da conclusão do negócio.

## **V. Da Manifestação da PFE**

21. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE<sup>9</sup> entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11, ambos da Deliberação CVM n.º 538/08<sup>10</sup> (fls. 86-89).

## **VI. Da Defesa de José Gustavo de Souza Costa**

22. Devidamente intimado, o Sr José Gustavo de Souza Costa apresentou, em 17/06/2014, sua defesa, na qual alega que a CCX passava por um período de grande volatilidade e intensa especulação que se iniciou com a notícia da inviabilização da exploração dos poços do campo de Tubarão Azul pela OGX, o que contaminou todo o grupo, tanto que as ações da CCX, quando dos eventos em análise, já possuíam cotações muito depreciadas (*penny stocks*).

23. Em relação ao primeiro evento, ocorrido em 14/08/2013, defende-se o acusado com base nos seguintes argumentos: a) que a negociação até então existente era embrionária, uma vez que, na ocasião, existiam apenas pedidos genéricos de informações sobre os projetos; b) que não havia ainda qualquer “propósito concreto” de celebração de negócio (“teste de relevância”); c) que a primeira reunião presencial com a Transwell teria ocorrido em 23/08/2013; d) que a primeira visita da empresa interessada aos ativos teria ocorrido em 27/08/2013, após o que teria sido realizado *due diligence*; e) que o comunicado ao mercado não observou a sistemática do procedimento de divulgação de fato relevante porque não havia fato ou circunstância que pudesse ser classificado como relevante; f) que se buscou, por meio do comunicado ao mercado, apenas “nivelar o conhecimento” sobre a situação da CCX; g) que a decisão do PAS CVM nº 24/05 não poderia ser utilizada como precedente, uma vez que possui natureza totalmente diversa da do caso em análise; e h) que o comunicado ao mercado equivale, em sua essência e poder de disseminação da informação, ao fato relevante.

24. Em relação ao segundo evento, ocorrido em 13/09/2013, sustentou o acusado que: a) quando da celebração do memorando de entendimento com a Transwell, na Colômbia, já havia ocorrido o fechamento do pregão da BM&FBOVESPA do dia 13/09/2013; b) a divulgação da celebração do referido instrumento ocorreu imediatamente após sua assinatura; c) havia questões não alinhadas que poderiam acarretar a não celebração do memorando, o que ficaria evidenciado pela posterior inviabilização do negócio com a Transwell; e d) mesmo ocorrendo oscilações atípicas no pregão do dia 13/09/2013, não havia fato a ser divulgado até a assinatura do memorando, pois o comunicado ao mercado realizado em 14/08/2013 já abarcaria as informações até então existentes.

## VII. Da Proposta de Termo de Compromisso

25. Com fulcro no art. 11, parágrafos 5º e 9º, da Lei n. 6.385/76, e no art. 7º da Deliberação CVM nº 390/01, o acusado José Gustavo de Souza Costa apresentou proposta de celebração de Termo de Compromisso, que foi rejeitada pelo Comitê de Termo de Compromisso por entender não ser oportuna e conveniente sua aceitação (fls. 164-173). O Colegiado desta CVM deliberou, acompanhando o entendimento consignado no parecer do Comitê, a rejeição das referidas propostas, conforme decidido na Reunião do Colegiado n.º 43/14, de 09/12/14 (fls.177-178).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de outubro 2015.

**Gustavo Tavares Borba**  
Diretor-Relator

-----  
<sup>1</sup> OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/Nº271/2013

<sup>2</sup> GAE 3296/13

<sup>3</sup> GAE 3515/13

<sup>4</sup> "Art. 3º Cumprir ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação."

"Art. 6º, Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados."

<sup>5</sup> "§4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia."

<sup>6</sup> Constam do processo duas notícias anteriores ao primeiro evento:

"Eike Batista quer vender ativos da MMX, CCX e AUX, diz fonte". Notícia de Exame.com de 28/06/2013 (fls. 58/59).

"CCX dispara 25% em dois pregões em meio à possível venda da empresa". Notícia do portal InfoMoney de 22/07/2013 (fl. 60).

<sup>7</sup> Conforme voto do ex-presidente da CVM Marcelo Trindade no âmbito do PAS nº 04/04, julgado em 28.06.06.

<sup>8</sup> "CCX vende duas minas de carvão na Colômbia; mina gigante deve ser a próxima". Notícia do portal InfoMoney de 04/09/2013, reproduzida em 11/09/2013 pela Associação Brasileira do Carvão Mineral (fl. 61/62);

Postagens na rede social Twitter, usuário BovespaBrokers: em 02/09/2013 "#CCXC3: Boato pós alta da venda de 2 minas e negociação de uma terceira foram esquecidos, eu n esqueci. Esperando tão somente o Fato Relevante" (fl. 66); e em 13/09/2015 "Mais um filho vai nascer, @CCXC3 segunda-feira, aguardem!!" (fl. 67).

<sup>9</sup> MEMO Nº 120/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.

<sup>10</sup> Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que

demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

## **PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/2314**

**Acusado:** José Gustavo de Souza Costa

**Assunto:** Ausência de divulgação e divulgação intempestiva de Fatos Relevantes (parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM n.º 358/2002 c/c o art. 157, §4º, da Lei n.º 6.404/76).

**Relator:** Diretor Gustavo Tavares Borba

### **Voto**

#### **I. Do mérito**

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas ("SEP") em face de José Gustavo de Souza Costa, sob o fundamento de que ele, quando no cargo de Diretor de Relação com Investidores ("DRI") da CCX, teria se omitido na divulgação de um fato relevante ocorrido em 14/08/2013 e teria divulgado intempestivamente outro fato relevante ocorrido em 13/09/2013.

2. A legislação societária, no que se refere às companhias abertas, adotou o sistema do *full disclosure*<sup>1</sup>, segundo o qual os administradores estão obrigados a divulgar qualquer fato relevante capaz de afetar, "*de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia*". A regra em questão encontra-se prevista no §4º do art. 157 da Lei 6.404/76:

§4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.

3. O valor jurídico subjacente à supratranscrita norma consiste no tratamento isonômico e impessoal dos investidores, sem o qual o mercado mobiliário perderia sua função mais essencial, que é a capacidade de atração da poupança privada de forma ampla, com isso permitindo a eficiente capitalização (ações) ou financiamento (debêntures ou outros títulos de dívida) das companhias.

4. Protege-se, por meios de normas legais e regulamentares que garantem o *disclosure*, não apenas o investidor individualmente (isonomia e impessoalidade), mas o próprio funcionamento adequado e eficiente do mercado mobiliário<sup>2</sup>.

5. Sob essa perspectiva panorâmica, constata-se a grande importância da existência de regras que garantam a divulgação das informações relevantes aos investidores de forma ampla e geral. A CVM, por meio da Instrução nº 358/2002, regulamentou específica e cuidadosamente o tema, buscando garantir que todos os investidores possam aplicar suas reservas em igualdade de condições.

6. A questão, contudo, é bastante sensível e delicada, uma vez que a análise da divulgação transita, muitas vezes, em uma área de tensão entre o sigilo necessário para certos negócios e a necessidade de sua divulgação ampla diante da iminência, indício ou início de vazamento da informação ao mercado (art. 6º e parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002).

7. Além disso, não é qualquer informação que deve ser divulgada ao mercado, mas apenas aquela que pode ser classificada como "relevante".

8. Se, por um lado, deve-se garantir ampla informação quanto às circunstâncias que são aptas a influenciar substancialmente o mercado de valores mobiliários, por outro, não se pode assumir uma posição histórica de divulgar toda e qualquer informação relacionada à companhia, pois esse excesso de informação poderia causar efeitos colaterais que também seriam danosos ao mercado, uma vez que informações irrelevantes, divulgadas sob a roupagem formal de "fatos relevantes", poderiam influenciar erroneamente os investidores.

9. Observe-se que o mercado não teria como avaliar corretamente uma informação sobre negociação muito embrionária, disto decorrendo a necessidade de que exista um mínimo de consistência nessas tratativas para que seja conveniente sua divulgação ao mercado como um "fato relevante". Trata-se de questão polêmica e de difícil solução em diversos mercados, como se extrai das observações de Poul L. Davis, professor da *London School of Economics and Political Science*:

*"If impending developments or matters under negotiation are disclosed too soon, their completion may be jeopardized and the market possibly be given information whose value is difficult to assess because it relates to inchoate matters. (Principles of Modern Company Law, Thomson Reuters - legal; Limited, 8ª ed., 2008, p. 908)"*<sup>3</sup>

10. O excesso de informações não substanciais pode, inclusive, dificultar a detecção, pelos investidores, das informações realmente relevantes, considerando que uma enxurrada de informações irrelevantes acabaria por diluir e esconder as informações realmente relevantes<sup>4</sup>.

11. Existem, na análise de questões dessa natureza, muitas situações nebulosas, razão pela qual a configuração de um fato ou ato como relevante dependerá, necessariamente, da análise do caso concreto, posto que uma mesma situação poderá ou não ser relevante de acordo com o ambiente que transita no entorno de uma empresa em um determinado momento.

12. A CVM, como ente fiscalizador e sancionador dos agentes do mercado, deverá desempenhar essas funções com parcimônia e ponderação, punindo firmemente os participantes que violarem as regras de proteção do mercado, mas os eximindo de responsabilidade sempre que não ficar demonstrada a omissão ou postergação na divulgação de um fato relevante.

13. Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise do caso concreto, o que será realizado separadamente em relação a cada um dos dois eventos descritos na peça acusatória.



## II - Do Comunicado ao Mercado realizado em 14/08/2013:

14. Em 14/08/2013, após o fechamento do pregão em que se verificou oscilação de "+16,47%" nas ações da CCX, esta divulgou comunicado ao mercado afirmando que estaria *"em tratativas para potencial alienação dos projetos de mineração a céu aberto Cañaverales e Papayal, ambas de titularidade de sua controlada indireta CCX Colômbia S.A."*.

15. Antes disso, em 25/06/2013, já havia sido publicado, no portal Exame.com, que o Sr. Eike Batista teria intenção de vender os ativos da MMX, da CCX e da AUX (fls. 58/59), o que, aliás, não poderia ser considerada nenhuma surpresa, considerando que era notória a delicada situação financeira pela qual passava (e ainda passa) o "grupo X".

16. Preliminarmente à análise da conduta do acusado, cumpre ressaltar que a operação de venda desses referidos projetos qualifica-se, inequivocamente, como relevante, posto que *"o valor dos dois projetos de mineração a céu aberto em questão foi estimado em US\$ 75 milhões, o que representava **55% da capitalização de mercado da Companhia em bolsa** na época", e "a precificação dos dois projetos era importante porque serviria de base para avaliar os demais ativos, cuja venda também era especulada pelo mercado devido à situação financeira delicada pela qual o grupo EBX passava na época e haja vista que os dois projetos em referência representavam **15 a 20% das reservas de carvão da CCX**" (fl. 79 – conforme apurado pela SEP).*

17. A importância desses ativos para a companhia constitui pré-requisito para saber se haveria necessidade de divulgação de informações sobre eventuais negociações a eles pertinentes, mas não esgota a matéria em análise, uma vez que, para a punição do acusado, afigura-se imprescindível apurar a existência da negociação e o momento em que haveria necessidade de sua divulgação.

18. Antes de passar à apreciação da negociação em tela, convém contextualizar a situação das ações da CCX no mercado, que, como se sabe, passaram por uma enorme desvalorização, tanto que, no período objeto do processo, o preço das ações transitava em torno de R\$1,00.

19. Havia, na época, como sói acontecer com as denominadas *penny stocks*, uma grande volatilidade em relação aos valores mobiliários da CCX, tanto que, em duas semanas (de 08/08 a 21/08), ocorreram três significativas valorizações com volumes atípicos de negociação, quais sejam: a) em 14/08 (16,47%); b) em 20/08 (29,29% - com o maior volume de negociação); e c) em 21/08 (16,40%) – conforme se verifica na tabela de fls. 7.

20. Excluindo o dia 14/08 – que está em discussão –, não foi apurado pela SEP, nessas outras referidas datas, qualquer fato ou circunstância que justificasse as expressivas valorizações, uma das quais em percentual e volume bem superiores às do evento em tela. Esse contexto de grande volatilidade e especulação, que efetivamente existia na época em relação às ações do grupo X, deve ser considerado na análise do presente caso, sem que isso, ressalve-se desde logo, impeça a configuração de situação que obrigue a divulgação de fato relevante.

21. Pelas provas que constam do processo, a CCX tinha iniciado tratativas muito genéricas para alienação de dois projetos de mineração a céu aberto, por meio de email

recebido em 15 de julho, através do qual o potencial interessado apenas teria solicitado "maiores informações" sobre esses ativos (fl. 33).

22. Não há no processo prova ou indício que infirme a alegação do acusado de que as tratativas estavam em estágio muito inicial e genérico, sem qualquer referência a valores ou proposta de aquisição minimamente contundente por parte da empresa interessada.

23. Conforme especificado às fls. 33/34, em 15/07/2013, a CCX afirma que a Transwell demonstrou, por e-mail, *"interesse em obter maiores informações sobre os projetos de mineração a céu aberto da CCX"*, após o que outros e-mails teriam sido trocados sobre *"as características dos ativos da companhia, mas sem que houvesse qualquer indicação de que haveria interesse firme da Transwell em negociá-los de fato"*.

24. Afirmou-se ainda, na mesma ocasião, que a primeira reunião presencial envolvendo as duas partes teria ocorrido em 23/08/2013 (fl. 33), data em que a CCX prestou esclarecimentos aos advogados da empresa interessada sobre a situação específica de seus ativos.

25. Em complemento, ao responder o ofício CVM/SEP/GEA-4/nº 333/2014, o DRI Gelson Batista descumpru o pedido de apresentação de e-mails trocados com a Transwell<sup>5</sup>, afirmando apenas que *"somente a partir da visita de campo acima mencionada [que teria ocorrido em 27/08/2013], começaram as discussões acerca dos termos e condições que seriam aceitos pelas partes para a cessão dos projetos de mineração a céu aberto da companhia"* (fl. 38). Informou-se também que outros interessados visitaram os projetos, mas sem prosseguimento das negociações.

26. Entre os dias 05 e 12 de setembro, segundo a CCX, iniciaram-se as discussões sobre *"diversos aspectos do memorando de entendimentos, incluindo as condições precedentes para a assinatura do contrato definitivo"*, quando o *"processo de due diligence estivesse concluído"* (fls. 54/55). Em 12/09/2013, a CCX recebeu o memorando de entendimento que foi aprovado pela administração da companhia no dia 13/09, mesmo dia de sua assinatura e posterior divulgação, como fato relevante, após o fechamento de pregão.

27. Quanto ao primeiro evento, entendo que o estágio das negociações, em 14/08/2013, pelas informações que constam do processo, seria tão inicial ("embrionário") que não se poderia afirmar que, naquele momento específico, já houvesse negociação minimamente estruturada ou compromisso/intenção de aquisição que pudessem ser qualificados como relevantes. A partir da reunião presencial entre os advogados das companhias ou da posterior visita aos ativos é que, a meu ver, configurar-se-ia, de forma clara, a existência de um fato relevante a ser divulgado ao mercado. Antes disso, s.m.j., poderiam ser apenas especulações que nenhum benefício real traria ao mercado<sup>6</sup>.

28. O acusado, contudo, no final do dia 14/08, realizou "comunicado ao mercado" sobre o início de tratativas para alienação dos projetos, muito provavelmente porque as ações CCXC3 apresentaram variação positiva de 16,5%, superando as oscilações de preço e volume da semana.

29. No entanto, não se pode afirmar que, naquele momento, houvesse um fato relevante a ser divulgado, sendo certa apenas a existência de especulações em torno de

uma companhia com valores mobiliários fortemente depreciados e que, notoriamente, pretendia alienar seus ativos para fins de capitalização.

30. Aquele nível incipiente de negociação poderia realmente não configurar um fato relevante para fins de divulgação, ao que se soma a circunstância de não ter ficado comprovado vazamento de qualquer informação, mas apenas notícias imprecisas, em 22/07 e 28/06, sobre, respectivamente, suposta venda da CCX e eventual alienação de ativos do grupo X (MMX, CCX e AUX) – ver nota de rodapé nº 6 do relatório.

31. Interessante observar que, seis dias depois, em 20/08/2013, houve uma significativa valorização, com maior volume, sem que fosse apurado qualquer evento que o justificasse, o mesmo se repetindo, em menor intensidade, no dia 21/08/2013.

32. A divulgação ao mercado, realizada no dia 14/08/2013, sobre início de tratativas para alienação dos ativos, parece ter sido uma mera cautela do acusado, diante da oscilação dos valores das ações do dia, mas não se pode afirmar que havia realmente um fato relevante a ser divulgado.

33. O parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002 salienta a obrigação de divulgação de fato relevante quando “ocorrer oscilação atípica da cotação”, mas não dispensa, até mesmo por uma questão de lógica, que exista um “fato relevante” a ser divulgado, sem o que não se tem o que divulgar.

34. Não se busca, com a norma regulatória, a divulgação da oscilação de cotação em si (pois essa informação já é pública), mas sim de algum fato relevante que teria justificado essa oscilação. Ausente o fato relevante, não há o que divulgar, mesmo ocorrendo oscilação de cotação dos valores mobiliários, o que, aliás, ocorreu com frequência naquele período (de 08/08 a 21/08), sem que fossem detectados quaisquer fatos relevantes relacionados.

35. Desta forma, entendo ausente a comprovação dos requisitos de culpa ou dolo para punir o acusado em virtude de ter apresentado “comunicado ao mercado” ao invés de “fato relevante” no dia 14/08/2013, uma vez que, pelas provas que constam do processo, não se pode afirmar que havia realmente uma negociação minimamente consistente ou uma manifestação substancial de interesse de compra dos ativos que configurasse um “fato relevante”, cuja divulgação seria obrigatória, com fulcro no art. 155, § 4º, da LSA, e nas regras da ICVM nº 358/2002.

### **III - Do Fato Relevante divulgado no dia 13/09/2013:**

36. Conforme já exposto no capítulo anterior, as informações constantes dos autos indicam que, somente após visita técnica realizada nos campos de mineração em 27/08/2013, a Transwell teria comunicado sua efetiva e substancial intenção em negociar. A partir desse momento, mais precisamente entre os dias 5 e 12 de setembro, teriam sido negociados os termos e condições do memorando de entendimentos que seria assinado pelas partes com o objetivo de alienação dos referidos projetos de mineração.

37. A discussão de um memorando de entendimentos, ainda que não se trate de um acordo final ou contrato vinculante, demonstra um posicionamento substancial da Transwell em efetivamente realizar a compra dos projetos. Assim, a evolução da negociação, com a perspectiva real de celebração do negócio, não estava abarcada pelas

informações prestadas no comunicado ao mercado de 14/08, que, além de não utilizar a sistemática do fato relevante, só fazia referência a “tratativas iniciais”.

38. Saliente-se que esse processo, que culminou com a celebração do memorando de entendimento, incluiu, inclusive, a realização de due diligence (fls. 33 e 54), sendo certo que, nesse ponto, o grau de negociação já configurava visivelmente como um fato relevante apto a influenciar, de modo ponderável, o valor das ações da CCX.

39. Ademais, conforme esclarecido nos autos do processo, a CCX recebeu no dia 12/09/2013, após discussões ocorridas desde o dia 5, proposta de memorando de entendimento formulada pela Transwell. No dia seguinte essa versão foi aprovada pela Administração da Companhia, provavelmente algum tempo antes da assinatura do memorando. O acusado, contudo, não informa o horário da aprovação pelos órgãos da CCX, nem tampouco apresenta a respectiva ata, o que poderia esclarecer o momento da aprovação.

40. Esse momento, contudo, não é o mais importante para a análise do caso, uma vez que, independentemente de assinatura do memorando, a negociação substancial para alienação de ativos importantíssimos já impunha a sua divulgação ao mercado como fato relevante.

41. Saliente-se que, conforme entendimento pacífico da CVM, o “fato relevante” não é um ponto isolado configurado pela assinatura de determinado instrumento, mas, sim, um processo, entendido como uma sucessão de acontecimentos que sejam aptos a influenciar o mercado, conforme se extrai do julgamento proferido no PAS n.º 04/04:

“Vê-se, assim, que o acusado detinha muitas informações relevantes, que não estavam disponíveis ao mercado, sobre a evolução e as possibilidades de evolução das negociações. O Fato Relevante, quando consumada a negociação, foi apenas a conclusão de uma sucessão de eventos relevantes sobre os quais o mercado não estava oficialmente informado, mas o acusado estava.

Estudos mais aprofundados em finanças, notadamente nos Estados Unidos, confirmam que o momento do fato relevante, na maior parte das vezes, não é representado por um evento objetivo localizado no tempo, que de forma clara e definitiva simbolize a ocorrência relevante nos negócios da companhia. Verificou-se naqueles estudos que, frequentemente, o fato isolado (a assinatura de um contrato, por exemplo) não é suficiente para capturar, de uma só vez, o impacto de uma informação relevante. Além disso, cada vez mais o mercado tenta se antecipar à divulgação de informações, ao invés de aguardá-las passivamente, fazendo apostas quanto aos eventos que serão anunciados, independentemente da importância do anúncio em si, o que também dificulta a identificação de eventos relevantes no tempo.” (grifos nossos)

42. Seguindo essa linha de raciocínio, com a qual concordo integralmente e que é citada pelo próprio acusado em sua defesa<sup>7</sup>, era dever do DRI divulgar a informação sobre a negociação de celebração do memorando de entendimentos ainda durante o pregão do dia 13/09, uma vez que ficaram configurados os requisitos de fato previstos no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002<sup>8</sup> que obrigam a divulgação imediata, quais sejam, vazamento de informação ou oscilação atípica.

43. Mesmo antes do dia 13/09 já havia algumas notícias esparsas sobre a venda das minas (ver nota de rodapé nº 8 do relatório) em redes sociais, mas a obrigação da divulgação ainda poderia ser discutível diante de eventual necessidade de sigilo sobre o negócio. Contudo, diante da publicação e reprodução das informações divulgadas pelo portal "infomoney" (fls. 61/62) e da oscilação atípica que aconteceu durante o pregão do dia 13/09/2013, tornou-se indubitável a obrigação de divulgação imediata do fato relevante, ainda durante o pregão desse mesmo dia, o que não foi observado pelo acusado<sup>9</sup>.

44. A omissão do acusado, ademais, tornou-se qualificada, uma vez que, constatada, durante o pregão do dia 13/09, valorização atípica de 20,38% das ações da CCX durante o dia, como o igualmente atípico incremento do volume negociado, a BM&FBOVESPA expediu ofício que foi recebido pela Companhia às 15h27min do mesmo dia 13 (fato incontroverso – fls. 131), indagando sobre essa situação – mesmo assim o acusado não divulgou imediatamente a informação sobre a negociação das minas em questão.

45. A não divulgação da informação durante o pregão, mesmo diante da oscilação atípica, e tendo inclusive a BM&FBOVESPA indagado sobre a situação, configura inequívoca violação às regras do parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/2002.

46. Em resumo: o acusado até poderia sustentar (embora não tenha sequer alegado isso) que o sigilo era importante para a celebração do negócio; contudo, após o "vazamento" e a oscilação atípica, não havia mais a opção de manter o sigilo, tornando-se obrigatória a divulgação imediata do fato relevante ainda durante o pregão do dia 13/09.

47. A conduta do acusado foi realmente grave, posto que, a rigor, pelo menos desde a realização do *due diligence* (cuja produção é totalmente incompatível com o conceito de negociação embrionária), já deveria ter divulgado o fato relevante, salvo se o sigilo fosse importante para a negociação, o que não foi alegado em sua defesa. O acusado, portanto, postergou a divulgação do fato relevante por um longo período (no mínimo desde 29/08/2013<sup>10</sup>), e ainda, mesmo após o vazamento dessa informação com oscilação atípica da cotação das ações da CCX, protelou ainda a divulgação para após o fechamento do pregão do dia 13/09/2013.

48. Anote-se que, considerando o cargo de Diretor de Relações com Investidores que o acusado detinha na época, não há dúvida de que ele era o responsável por acompanhar e identificar oscilações atípicas nas ações de emissão da CCX e possíveis vazamentos de informações relevantes, ainda mais porque efetivamente participou das negociações em questão.

49. Ressalte-se, por fim, que, diferentemente do primeiro evento, houve, no dia 13/09, vazamento de informação sobre uma negociação efetiva e substancial que inequivocamente afetou a cotação do mercado no dia, o que fica evidente pelo grande volume de negociação e notícias veiculadas, razão pela qual, mesmo não ocorrendo valorização nos dias seguintes ao da divulgação do fato relevante, isso provavelmente decorreu do exaurimento da força da notícia já no próprio dia 13/09, o que não minimiza a culpa do acusado.

50. Por fim, observe-se que o acusado José Gustavo de Souza Costa já sofreu condenação, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2013/10321,

em virtude de conduta semelhante (divulgação intempestiva de fato relevante), à pena de multa de R\$ 300.000,00. Entretanto, como o recurso contra essa decisão ainda está pendente de apreciação, não se pode considerá-lo reincidente para fins de aplicação de multa superior ao limite máximo de R\$ 500.000,00 (art. 11, §1º, I, da Lei nº 6385/76), mas essa condenação poderá ser considerada como antecedente para fins de dosimetria da pena dentro do referido teto.

51. Assim, entendo adequada a aplicação de multa no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), uma vez que o acusado ficou grande tempo sem divulgar o fato relevante sobre a negociação em tela, sem que houvesse alegação de necessidade de sigilo, e, mesmo após o recebimento de ofício da BM&FBOVESPA alertando para a situação de oscilação atípica, postergou indevidamente a divulgação do fato relevante para após o fechamento do pregão, causando, assim, prejuízo à transparência que deve existir no mercado de valores mobiliários.

## CONCLUSÃO

52. Do exposto, considerando as circunstâncias do caso, voto:

- i. pela absolvição de José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A., da acusação de não divulgação de fato relevante acerca da existência de tratativas para potencial alienação dos projetos de mineração de Cañaverale e Papayal, e, face da oscilação atípica registrada na cotação das ações emitidas pela CCX no dia 14.08.13;
- ii. pela condenação de José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A., à pena de multa de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/76, c/c o inciso I do § 1º do mesmo artigo, por não divulgar tempestivamente fato relevante acerca das negociações substanciais sobre a venda dos projetos de mineração de Cañaverale e Papayal, mesmo após comunicação realizada pela BM&S BOVESPA quanto às oscilações atípicas na cotação e na quantidade negociada das ações da CCX durante o dia 13.09.13, o que configura a infração ao art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/2002, e ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015.

Gustavo Tavares Borba  
Diretor-Relator

-----  
<sup>1</sup> Ver PAS CVM nº RJ2008/12124, julgado em 22.06.10; PAS CVM nº RJ 2012/14871, j. em 26.11.13; PAS CVM nº RJ2012/3787, j. em 02.09.14, PAS CVM nº RJ 2011/14514, j. em 30.04.13.

<sup>2</sup> Sobre a necessidade de que haja confiança na transparência das informações para que o mercado acionário funcione de forma eficiente, bem como os defeitos nefastos das informações privilegiadas para a higidez do sistema, transcrevem-se as ponderações de Len Sealy e Sarah Worthington: "Market confidence exists only if traders believe that the market prices reflect the true value of what is bought and sold. Correct pricing is more likely if both buyers and sellers have all the relevant information to hand. Public confidence in the market is easily damaged if people close to the company use "inside information" about the company to revalue the shares ahead of the market, and trade on that privileged basis (this is known as "insider dealing"). Public confidence is also damaged if false information about the value of shares is spread, creating a false market (this is known as 'market manipulation')." ("Cases and Materials in Company Law, Oxford University Press, 9ª ed., 2010, pág. 687). Tradução livre: "A confiança do mercado existe somente se os operadores acreditam que os preços de mercado refletem o verdadeiro valor do que é comprado e vendido. O preço correto é mais provável se ambos os compradores e vendedores têm todas as informações relevantes à mão. A confiança do público no mercado é facilmente danificada se pessoas próximas a empresa usam "inside information" sobre a empresa para reavaliar as ações à frente do mercado e o operar nessa base privilegiada (isso é conhecido como "insider dealing"). A confiança do público é também danificada se espalhada informações falsas sobre o valor das ações, criando um falso mercado (isso é conhecido como 'market manipulation')".

<sup>3</sup> "Se a evolução iminente ou as questões em negociação são divulgadas muito cedo, a sua conclusão poderá ser posta em risco e o mercado terá, possivelmente, informações cujo valor são difíceis de avaliar, porque diz respeito a questões prematuras" (tradução livre) –

<sup>4</sup> Essa questão já foi analisada pela Suprema Corte Americana, no caso Basic Inc. v. Levinson, 485 US 224 - Supreme Court 1988, como se observa no seguinte trecho da decisão: "Acknowledging that certain information concerning corporate developments could well be of "dubious significance," id., at 448, the Court was careful not to set too low a standard of materiality; it was concerned that

*a minimal standard might bring an overabundance of information within its reach, and lead management "simply to bury the shareholders in an avalanche of trivial information — a result that is hardly conducive to informed decisionmaking." Id., at 448-449. It further explained that to fulfill the materiality requirement "there must be a substantial likelihood that the disclosure of the omitted fact would have been viewed by the reasonable investor as having significantly altered the 'total mix' of information made available".* Tradução livre: "Reconhecer que determinadas informações sobre a evolução das empresas poderiam muito bem ser de "significado duvidoso," A Corte teve o cuidado de não definir um padrão muito baixo de materialidade; estava preocupado que um padrão mínimo poderia trazer uma superabundância de informações com seu alcance e conduzir a gestão para "simplesmente enterrar os acionistas em uma avalanche de informações triviais — um resultado que é dificilmente conducente à tomada de decisões informada." (ID., em 448-449). Explicou-se ainda que para cumprir a exigência de materialidade "deve haver uma probabilidade substancial que a divulgação do fato omitido teria sido vista pelo investidor razoável como tendo significativamente alterado o "mix total" de informações disponibilizadas".

<sup>5</sup> Contudo, não se insistiu para apresentação desses emails, o que dificulta a obtenção de esclarecimentos sobre o conteúdo dessas mensagens.

<sup>6</sup> O ex-Presidente Marcelo Trindade, em voto proferido no Inquérito Administrativo CVM nº 22/99, afirma, sobre o tema, que "a informação deve ser disponibilizada tão logo mereça esse nome, isto é, desde que se trate não de mero projeto inicial e desconexo, mas se tenha traduzido em objetivo concreto da administração ou do controlador."

<sup>7</sup> A defesa do acusado, em relação ao primeiro evento, afirma que a comunicação ao mercado realizada em 14/08 não era um fato relevante, razão pela qual não remanesceria dúvida de que a robustecimento das negociações entre os dias 14/08 e 13/09 deveria ser divulgado como fato relevante, independentemente da assinatura do memorando, e que o limite de tal divulgação seria durante o pregão do dia 13/09, posto que constatada a oscilação atípica na cotação dos valores mobiliários da CCX.

<sup>8</sup> Art. 6º - Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.

Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.

<sup>9</sup> Ressalte-se que, mesmo na ausência de comprovação do vazamento da informação, a obrigação de divulgação do fato relevante já decorreria, isoladamente, da oscilação atípica (art. 6º, parágrafo único, da ICVM nº 358/2002).

<sup>10</sup> Segundo manifestação da Companhia de 11/12/2013 (fl. 33): "Em 29 de agosto, a Companhia recebeu comunicado da Transwell reportando positivamente sobre a visita realizada na Colômbia e demonstrando interesse em finalizar o processo de due diligence e em desenvolver o contato com a Companhia (...)"

**Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/2314 realizada no dia 27 de outubro de 2015.**

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria  
DIRETOR

**Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/2314 realizada no dia 27 de outubro de 2015.**



1. Senhor Presidente, peço licença para respeitosamente apresentar meus pontos de divergência em relação ao voto do Diretor-Relator.
2. Primeiramente, destaco que acompanho o voto proferido pelo Diretor Relator para a condenação de José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A., à pena de multa de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/76, c/c o inciso I do §1º do mesmo artigo, por não divulgar tempestivamente Fato Relevante acerca das negociações sobre a venda dos projetos de mineração de Cañaverale e Papayal durante o pregão do dia 13.09.13, em infração ao art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02, e ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76.
3. Dirijo, contudo, quanto à absolvição por ele proposta em relação à acusação de que o Acusado teria descumprido o art. 6º da Instrução CVM n.º 358/02, c/c o art. 157, § 4º, da Lei n.º 6.404/76, em razão da não divulgação de Fato Relevante sobre a existência de tratativas para alienação dos projetos de mineração de Cañaverale e Papayal, em 14.08.13.
4. Embora concorde com a afirmação do Diretor Relator de que a venda dos projetos de mineração de Cañaverale e Papayal pela CCX era um fato relevante, discordo quanto à conclusão de que somente a partir da reunião presencial entre os advogados da CCX e da Transwell Enterprises, Inc ("Transwell"), ocorrida em 23.08.13, é que se poderia caracterizar o fato relevante a ser divulgado ao mercado.
5. Essa foi inclusive a principal linha de argumentação do Acusado, quando afirma que não havia, em 14.08.13, qualquer acordo ou contrato definitivo firmado pela CCX, e, portanto, qualquer definição ou indicação sobre a certeza da conclusão da alienação dos projetos de mineração. Segundo ele, a administração da Companhia entendeu que não havia ainda um ato ou fato relevante caracterizado, e a possível divulgação dessas tratativas por meio de fato relevante poderia criar excessiva expectativa e especulação sobre fato ainda não consumado (fls. 05; 136 a 140).
6. A reflexão que gostaria de fazer é se a decisão da CCX de colocar à venda os direitos de exploração dos projetos de mineração Cañaverale e Papayal poderia ser considerada um fato relevante.
7. Como se observa da leitura do art. 2º da Instrução CVM nº 358/02<sup>1</sup>, considera-se relevante a decisão de acionista controlador, da assembleia geral ou dos órgãos de administração, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia e na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter tais valores mobiliários<sup>2</sup>.
8. Os projetos de mineração de Cañaverale e Papayal representavam 20% das reservas de carvão detidas pela CCX (fls. 61 e 62) e, aproximadamente, 55% da sua capitalização em bolsa, segundo informações constantes dos autos.
9. Importante lembrar, como bem descrito pelo Acusado<sup>3</sup> às fls. 133, que à época dos fatos era notória a profunda crise financeira vivenciada pelas companhias integrantes do chamado grupo X, dentre essas, a CCX, que necessitava de recursos para executar seus projetos de mineração. Tal situação gerou um cenário de instabilidade no mercado e, por consequência, uma crise de confiança por parte dos acionistas da Companhia.

10. Deste modo, havia enorme expectativa dos investidores sobre quais rumos a CCX seguiria para melhorar seu fluxo de caixa, e, por via de consequência, empreender seus projetos de mineração. A decisão da CCX de proceder à venda de ativos que lhe permitissem uma significativa capitalização naquele conturbado período teria, a meu ver, o potencial de influir de modo ponderável na decisão racional dos investidores de negociar com as ações por ela emitidas.

11. No caso concreto, não se tratava da venda de quaisquer ativos, ativos pouco representativos patrimonialmente, mas sim da venda dos projetos Cañaverales e Papayal que representavam parcela significativa do patrimônio da CCX, como já anteriormente comentado, operação que por sua relevância certamente impactaria a decisão dos investidores.

12. Creio que uma decisão relevante somente é tomada (ou ao menos deveria ser tomada) após profundas reflexões e discussões acerca de seus impactos na Companhia e na decisão dos acionistas e demais investidores. Nesta fase, não há um fato consumado, mas apenas conjecturas do que se pode ou não fazer e suas possíveis consequências. Porém, se após as negociações toma-se uma decisão, consuma-se o fato, e se ele for considerado relevante, impõe-se sua ampla divulgação.

13. Muito embora não se tenha nos autos a data precisa da decisão da CCX de efetivar a alienação das minas, a cronologia de eventos por ela informada, às fls. 33 e 34, indica que já havia materialidade nas tratativas com a Transwell para a venda dos ativos. De fato, de acordo com a resposta fornecida pela CCX ao questionamento da acusação, o primeiro contato com a Transwell ocorreu por mensagem eletrônica em 15.07.13, a qual foi seguida por diversas outras mensagens trocadas entre as companhias abordando as características dos ativos que eram negociados.

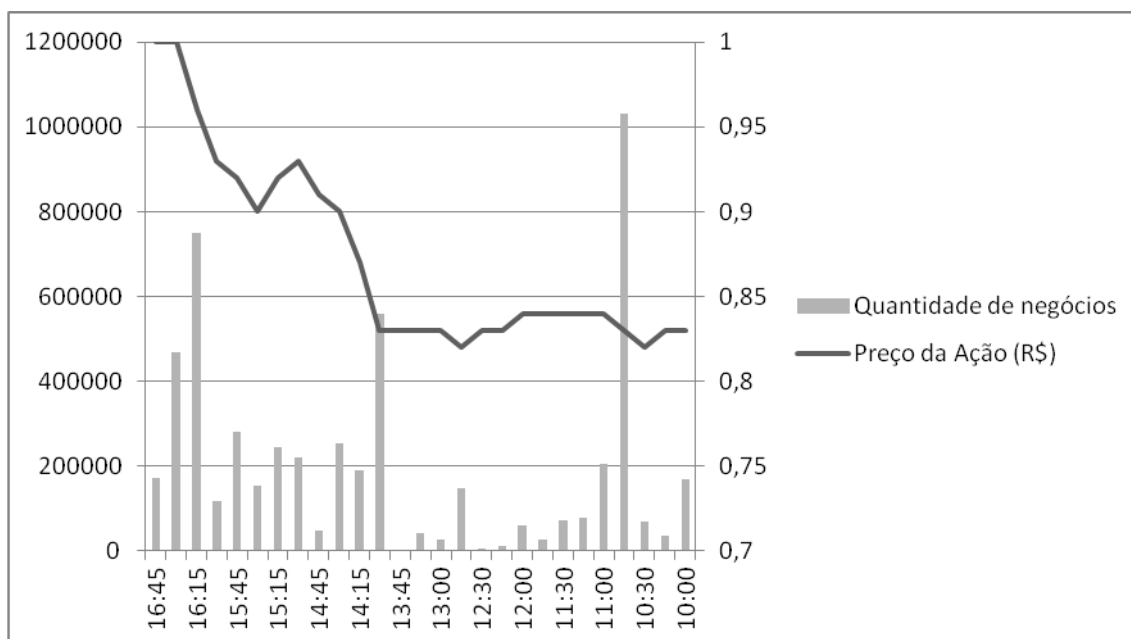
14. Deste modo, a decisão de vender os projetos de mineração de Cañaverales e Papayal foi sucedida por diversos acontecimentos (uns mais e outros menos relevantes) até a assinatura do memorando de entendimentos firmado pela CCX e Transwell, em 13.09.13.

15. A exceção à ampla divulgação dos procedimentos da operação de alienação somente seria admitida se os responsáveis pela divulgação julgassem que realizá-la no transcorrer das várias etapas das tratativas, portanto antes da definição do negócio, poderia causar prejuízo à negociação, alternativa prevista no art. 6º, caput, da Instrução CVM nº 358/02.

16. Ocorre que a possibilidade de se manter em sigilo a operação deixou de ser possível quando, no pregão do dia 14.08.13, as ações de emissão da CCX, especificamente a CCXC3, apresentaram variação positiva de 16,5% no seu preço se comparado ao preço de fechamento do pregão anterior, e superou as oscilações registradas nos últimos pregões, circunstância que certamente caracteriza uma oscilação atípica.

17. Aliás, a análise do *intraday* dos negócios com as ações CCXC3, no pregão de 14.08.13 (Gráfico abaixo), mostra que o movimento atípico de alta teve início às 14 horas e persistiu até o encerramento do pregão, a indicar que o fato relevante deveria ter sido divulgado ainda durante o pregão, como afirmou a acusação.

**Análise "intraday" das ações CCXC3 (pregão de 14.08.13)**



18. Com efeito, não havia outra escolha senão a imediata divulgação da operação de alienação dos projetos de Cañaverales e Papayal, mesmo sem a sua concretização, pois o art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02<sup>4</sup> determina a imediata divulgação do fato relevante ainda na hipótese de ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada das ações emitidas pela companhia.

19. Desta maneira, não há como prosperar o argumento do Acusado de que não havia, em 14.08.13, qualquer definição ou indicação sobre a certeza da conclusão da alienação dos projetos de mineração, pois a partir do momento em que se definiu que o caminho a ser percorrido para injetar recursos na Companhia passava pela venda de 20% de suas reservas de carvão, havia sim um fato relevante a ser divulgado, e a troca de mensagens ocorridas entre a Transwell e a CCX, a partir do dia 15.07.13 reflete nitidamente a intenção de se concluir a negociação.

20. Além disso, o entendimento consolidado desta CVM<sup>55</sup> é no sentido de que a divulgação de fato relevante deve ser gradativa, à medida que as tratativas forem ocorrendo, cabendo à companhia também divulgar todas as incertezas que cercam a operação em curso. A divulgação deve se dar independentemente de existir consenso entre as partes, basta, a meu sentir, que pelo menos uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o negócio.

21. A prestação da informação nessas circunstâncias pela Companhia sempre será melhor do que o seu silêncio, ainda que fosse necessário que ela divulgasse mais de um fato relevante, um a corrigir ou a complementar o outro.

22. Porém, em que pese a materialidade das tratativas entre a CCX e a Transwell, o Acusado, mesmo diante da oscilação atípica na cotação das ações, optou por não divulgar fato relevante ainda no transcurso do pregão, mas sim um "Comunicado ao Mercado", após o encerramento do pregão, no qual informava "que está em tratativas para potencial alienação dos projetos de mineração a céu aberto Cañaverales e Papayal, ambas de titularidade de sua controlada indireta CCX Colômbia S.A. A Companhia

*esclarece que [...] não há qualquer contrato ou acordo vinculante assinado pela Companhia (ou suas controladas)”.*

23. E como se sabe, “Comunicado ao Mercado” (categoria criada no Sistema Empresas.NET) presta-se à comunicação de aquisição ou de alienação de participações relevantes prevista no artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, bem como de outras informações não caracterizadas como fato relevante, mas que a Companhia entenda como úteis de serem divulgadas ao mercado.

24. Por sua vez, a divulgação de fato relevante está submetida a uma formalidade específica: a divulgação imediata à CVM; às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão em que a companhia negocia os seus valores mobiliários; e a divulgação pela imprensa (publicação em jornal de grande circulação ou em portal de notícias presente na Internet que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade)<sup>6</sup>.

25. Como se vê, há clara distinção entre uma e outra forma de a companhia prestar as informações. Através de fato relevante, a divulgação é muito mais ampla e mais abrangente do que por intermédio de comunicado, por utilizar-se de diferentes meios de comunicação, possibilitando e facilitando, inegavelmente, o acesso de um número maior de interessados, cumprindo, desta forma, os objetivos perseguidos pela regulação de prover os participantes do mercado de informações indispensáveis para a tomada de decisão.

26. Portanto, a opção do Acusado ao escolher o comunicado não o exime, por evidente, de sua responsabilidade, pois a sua escolha não era a alternativa requerida no caso, e comunicado ao mercado não substitui a necessidade da publicação de fato relevante. Mas, reconheço que a decisão de publicar o “Comunicado ao Mercado” atenua a sua conduta, pois o teor da informação prestada seria, possivelmente, replicado no fato relevante.

27. Por todo o exposto e considerando as circunstâncias do presente caso, voto pela condenação de José Gustavo de Souza Costa, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da CCX Carvão da Colômbia S.A., à pena de multa no valor de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/76, c.c. o inciso I do §1º do mesmo artigo, por não divulgar fato relevante acerca da existência de tratativas para potencial alienação dos projetos de mineração de Cañaverale e Papayal, em face da oscilação atípica registrada na cotação das ações emitidas pela CCX no dia 14.08.13, em infração ao art. 6º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 358/02, c.c. o art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes  
DIRETOR

-----  
<sup>1</sup> Art. 2º - Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão do acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: I – na

cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles relacionados; II – na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários.

<sup>2</sup> Nas precisas palavras do Diretor Pedro Marcílio, proferidas no julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2006/5928, Fato relevante é "o fato que tem o poder de alterar uma decisão de investimento de um investidor racional", [...] "o que importa é que o fato tenha força suficiente para alterar a decisão de investimento, independentemente de essa alteração vir a ocorrer".

<sup>3</sup> (...) a crise que assolava as empresas do Grupo EBX. Com efeito, a divulgação do Fato Relevante de 01.07.13 pela OGX Petróleo e Gás Participações que noticiou a inviabilidade de exploração dos poços de produção do Campo de Tubarão Azul frustrou por inteiro as expectativas em torno dessa empresa, desencadeando uma crise de liquidez que resultou na necessidade de profunda reestruturação, por meio de um plano de recuperação judicial. (...) Era notória, portanto, a crise que assolava e continua a afetar adversamente as empresas do Grupo EBX, o que levava, necessariamente, à necessidade de venda de ativos para equacionar a combalida situação financeira das empresas do grupo.

<sup>4</sup> Art. 6º - Parágrafo único – As pessoas mencionadas no *caput* ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.

<sup>5</sup> Neste sentido, cito os votos proferidos no PAS 22/99 (julgado em 16.08.01); PAS RJ 2012/3168 (julgado em 13/11/12); PAS RJ 2013/10321 (julgado em 18.03.15), bem como transcrevo excerto do voto do Diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2006/5928, julgado em 17.4.2007, que com precisão define o tema: "*não se exige que a informação seja definitiva ou esteja formalizada para que se considere um fato relevante e, portanto, sujeito ao dever de divulgação. Basta que a informação não seja meramente especulativa, mera intenção, não baseada em fatos concretos. Informações sobre atos bilaterais (contratos, reestruturações societárias, etc.) podem ser divulgáveis, independentemente de consenso entre as partes, desde que uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o negócio, fazer uma oferta de compra ou tenha a intenção de prosseguir uma negociação ou concluir uma negociação em andamento. Nesses casos, divulga-se a intenção, mas não a conclusão do negócio*" (grifos meus).

<sup>6</sup> OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/02/2015.

### **Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2014/2314 realizada no dia 27 de outubro de 2015.**

Eu acompanho o voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes e, usando a prerrogativa do meu voto de qualidade para desempatar o resultado do julgamento, proclamo que o Colegiado desta Comissão, por maioria de votos, decidiu pela aplicação de penalidades de multas pecuniárias para o acusado José Gustavo de Souza Costa.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.